

1512919-73.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... - transitada em 27/05/2019; fls. 64/65 - 0101255-89.2016.8.26.0050 - tráfico - 24ª Vara Criminal de São Paulo - transitada em 2018); e específica também para o acusado WELINGTON (fls. 80 e 131 - 0003666-68.2014 - roubo qualificado - 19ª VC de São Paulo - transitada em 26.06.2017), coexistindo, no entanto, com a atenuante da confissão espontânea para o acusado WELLINGTON, razão pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512919-73.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512919-73.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2147199/2022 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 25281689 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 2147199 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

WELINGTON BELIZARIO SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

LUCAS LUÍS ARAUJO DOS SANTOS e WELINGTON BELIZARIO SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, porque no dia 30 de maio de 2022, por volta das 02h38min, na Rua Frederico Rene de Jaeghor, 131, Rio Bonito, neste município e comarca, previamente ajustados entre si e com unidade de desígnios, subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face da vítima Ednaldo Braga Carvalho, a quantia de R\$ 700,00 (setecentos reais) (cf. boletim de ocorrência de fls. 55/58).

A denúncia foi recebida (fls. 140/141).

Os acusados foram regularmente citados e apresentaram resposta à acusação em audiência, após o que o recebimento da denúncia foi ratificado.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e, em seguida, as testemunhas. Por fim, os acusados foram interrogados.

Houve aditamento da denúncia para fazer dela constar o concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal, em razão dos celulares subtraídos de Fábio Dos Reis Santos e de Ednaldo Braga Carvalho. A denúncia aditada foi ratificada.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, vez que evidentes a autoria e a materialidade. Na aplicação da pena, requer o reconhecimento da reincidência em relação a ambos acusados, mas também as causas de aumentos estampadas na inicial, observado aditamento. Pugnou, por fim, pela fixação do regime fechado.

A Defesa pleiteou a absolvição dos acusados por insuficiência probatória. Alternativamente, requer o afastamento da majorante da causa de aumento da arma de fogo ou, em caso de reconhecimento, que seja aplicado o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Pugnou também pelo afastamento do concurso formal no que tange aos patrimônios do estabelecimento vítima e de Ednaldo. Por fim, requer o reconhecimento da atenuante da confissão em relação a WELINGTON e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
Decido.

A denúncia é parcialmente procedente.

Narra a inicial acusatória que, no dia 30 de maio de 2022, por volta das 02h38min, na Rua Frederico Rene de Jaeghor, 131, Rio Bonito, neste município e comarca, LUCAS LUÍS ARAUJO DOS SANTOS e WELINGTON BELIZARIO SILVA, previamente ajustados entre si e com unidade de desígnios, subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego arma de fogo em face da vítima Ednaldo Braga Carvalho, a quantia de R\$ 700,00 (setecentos reais) (cf. boletim de ocorrência de fls. 55/58).

Continua a denúncia que, no dia dos fatos, a vítima, proprietária de uma pizzaria, estava em seu estabelecimento comercial, quando os denunciados entraram, anunciaram o assalto e renderam os clientes, portando ostensivamente arma de fogo.

WELINGTON portava a arma de fogo, ao passo que LUCAS foi até o caixa e subtraiu a quantia de R\$ 700,00 (setecentos reais). Nesse contexto, os denunciados mandaram todos irem até o banheiro e fugiram da pizzaria, em seguida.

Ocorre que o motoboy da pizzaria, Fábio dos Reis Santos, visualizou o veículo Onix/Prata, quando saiu do estabelecimento comercial. As informações foram passadas para os policiais militares que conseguiram deter os indiciados.

A materialidade do delito acha-se devidamente consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 08), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 04/05), no auto de exibição, apreensão (fls. 11), auto de entrega (fls. 41), no boletim de ocorrência (fls. 55/58), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 27 e 40), os acusados optaram pelo direito de permanecer em silêncio.

Ouvidos em Juízo, os réus confirmaram que não conheciam os policiais militares e as vítimas de data anterior.

LUCAS LUÍS negou a prática criminosa. Não conhecia o corréu e nem a outra pessoa também abordada. Foi a pé para a boate e lá foi preso sem entender o motivo. Estava com cerca de R\$ 98,00. Não entrou em nenhum veículo HB20 ou ônix.

WELINGTON BELIZARIO disse que conheceu o corréu na Boate. Confessou que cometeu o crime na companhia de outra pessoa, que não era o corréu. Utilizou um simulacro. Subtraíram cerca de 700 reais. Colocou todas as pessoas dentro do banheiro e fugiram do local. O carro, um HB20, já estava ligado e fugiram. Não sabe a origem do veículo. Encontrou o corréu e mais um indivíduo já na boate. Tinha visto LUCAS na entrada da casa noturna. Também pegaram os celulares da vítima. Deu de presente um dos celulares para uma pessoa.

WELINGTON é réu confesso, na presença de magistrada e, portanto, sob as garantias constitucionais.

A vítima Ednaldo Braga Carvalho, na Delegacia e em Juízo, narrou com muita clareza e coesão o roubo sofrido.

Na delegacia (fl. 07), informou que é dono da pizzaria, estava no local, quando dois homens de cara limpa, onde um deles armado (homem mediano forte de camisa vermelha clara) renderam todos, enquanto um indivíduo de capuz cinza/ magro foi até o caixa, levou a importância de aproximadamente R\$ 700 reais. Após a ação, mandaram todos irem até o banheiro e pouco tempo depois ouvimos um pneu de carro "queimando" e, logo em seguida, chamaram a polícia. Após uma hora a polícia ligou, informando-lhe que pegaram os indivíduos. Reconheceu pessoalmente os dois acusados como autores do roubo.

Ouvida em juízo, a vítima Ednaldo reconheceu o preso números 01 (réu WELINGTON) e preso número 02 (réu LUCAS).

Afirmou que os dois réus chegaram e um deles estava armado. WELINGTON estava armado e levou todos até ao fundo; LUCAS foi até ao caixa. Após subtraírem dinheiro e celulares, fugiram. Viram um ônix branco saindo em uma velocidade grande. O seu celular e do Fábio foram subtraídos, mas só o celular do Fábio foi recuperado. O seu celular era da marca Samsung A 32, da capinha do palmeiras. Recuperaram apenas a capinha do seu celular, que era do Palmeiras e tinha seu nome. O rapaz que faz a vigilância acionou a polícia. Conseguiram rastrear o celular de Fabio e passaram aos policiais a localização. Cerca de uma hora a uma hora e meia depois foram acionados pela Polícia Militar sobre o encontro dos indivíduos. Na Delegacia, três pessoas foram observadas, mas só reconheceu dois, sem qualquer dúvida. Os indivíduos estavam com a mesma roupa, à exceção de um deles que já estava sem jaqueta. Estavam sem nada cobrindo o rosto e conseguiu visualizar bem a feição dos dois. Apenas uma parte do dinheiro foi recuperada. Não sabe detalhes de como ocorreu a apreensão dos indivíduos. As câmeras não possuem memória. Era um revólver da cor preta-chumbo. Não conhecia os indivíduos anteriormente aos fatos.

A vítima Fabio dos Reis Santos, ouvida em delegacia (fl. 06) informou que trabalha como motoboy, e estava saindo para a entrega, quando chegaram 2 homens, um deles armado (forte, mediano e camiseta vermelha clara), anunciou o assalto, mandaram todos irem para o fundo, pediram celular e dinheiro e depois um deles (magro de capuz cinza) levou o dinheiro do caixa, mandou todos irem para o banheiro, fugindo em seguida. Assim que finalizou o roubo, pegou sua moto e foi até a esquina do lado e o único carro que estava na via era o Onix prata. Após isso foi para casa e após algum tempo recebeu uma ligação do patrão para comparecer a delegacia que os possíveis roubadores teriam sido capturados. Reconheceu ambos os acusados como autores do crime.

Em juízo, durante a teleaudiência, reconheceu os presos número 01 (réu WELINGTON) e

número 04 (preso aleatório).

Fabio dos Reis Santos declarou que entraram duas pessoas na pizzaria. Um estava armado e foi ao fundo com os funcionários. O outro, que não estava armado, ficou na caixa para subtrair o dinheiro. Depois colocaram todos no banheiro e fugiram em posse do dinheiro do caixa e dois celulares (um de sua propriedade e outro de Ednaldo). O valor aproximado subtraído foi de R\$ 800,00 a R\$ 1.000,00. Logo quando os assaltantes fugiram, conseguiram sair do banheiro. Quem diligenciou junto à Polícia Militar foi o proprietário da pizzaria. Rastrearam o celular subtraído. Foram acionados cerca de uma hora a uma hora meia depois do crime a comparecer na Delegacia. Reconheceu dois na Delegacia e teve certeza no dia com relação aos dois reconhecidos na Delegacia. Algumas peças de roupa estavam com os acusados ainda utilizadas no crime, tal como a camiseta na cor vermelha. Quem estava com revólver era um indivíduo com barba. Só um estava com barba e utilizava a arma. O outro não tinha barba. Era motoboy da pizzaria. E era um moto g9 power. Recuperou seu celular na Delegacia. Nenhum deles usavam máscara e utilizavam capuz, mas dava para ver o rosto. Acredita que era uma arma calibre .38, cor cinza. A pizzaria possui câmeras, mas não sabe se estava ativa no momento.

A propósito, como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente e uniforme, como no presente caso, deve merecer integral acolhimento.

Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade e não se vislumbra nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a sinceridade de seu relato, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.

Aliás, não é por outro motivo que a Jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:

"Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

"Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJSP, 4ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação criminal nº 0000960-51.2008.8.26.0106, Rel. Des. Salles Abreu, j. 07.06.2011).

Os policiais militares Danilo Costa Souza e Abraão Correia de Souza, em ambas as fases da persecução penal, narraram a diligência realizada.

Na delegacia (fls. 03), foram informados via Copom de um roubo que aconteceu nas imediações, dando as características do automóvel envolvido na ocorrência. Iniciado patrulhamento nas redondezas, lograram êxito em visualizar um carro com as características mencionadas. Ressalte-se que o carro estava parado, sendo que um dos indivíduos foi abordado e com ele estava o celular de uma das vítimas. Diante dele informou que os outros dois estavam dentro de uma casa noturna, sendo que foi pedido apoio a outra viatura para entrar no estabelecimento VTR M 27412. Ao entrar no estabelecimento, os dois indivíduos estavam no estabelecimento. Feita a busca pessoal só foi encontrado o dinheiro e eles negaram os fatos. Diante dos fatos,

foram conduzidos ao distrito policial.

Em juízo, o policial Danilo disse que foi irradiada uma ocorrência de roubo em um ônix prata. Teriam subtraído quantia em dinheiro e celulares. Em patrulhamento, encontraram o veículo em frente a uma casa noturna e próximo a ele estava WELINGTON. Os outros dois foram encontrados dentro do estabelecimento através das características repassadas pelo Copom. Indagado se estaria acompanhado, disse que estava com mais outras duas pessoas. WELINGTON que estava com celular de uma das vítimas. Realizaram busca e encontraram dinheiro. Havia uma capinha de celular no veículo, mas não se recorda se era do Palmeiras. WELINGTON não admitiu o roubo no momento em que foi abordado. Não sabe a distância exata da apreensão dos réus do local do crime. Arma não foi encontrada.

No mesmo sentido o policial Abraão em juízo adicionou que estavam em patrulhamento de supervisão, quando foi irradiado um roubo pela localidade. Tratava-se de um roubo a uma pizzaria. E vistas ao carro informado pelo Copom, encontraram um indivíduo próximo ao carro informado. Tratava-se de WELINGTON. Este disse que seus dois amigos teriam entrado em uma casa noturna. Entraram no local e encontraram mais dois indivíduos lá dentro. A vítima estava rastreando o seu celular, mas só soube do rastreamento após a abordagem do acusado. A vítima reconheceu seu celular. No carro, encontraram uma capinha do celular de outra vítima. Era uma capinha do Palmeiras e inclusive com o nome da vítima. A arma não foi encontrada. Os indivíduos detidos negaram os fatos. O percurso foi cerca de 10 km rodados para o encontro do veículo.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na manutenção da ordem do sistema carcerário e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo pelos acusados.

As provas produzidas em sede judicial, notadamente as declarações de Ednaldo, que apontou os acusados com precisão sob o contraditório, aliado aos reconhecimentos de Ednaldo e Fabio, realizados na primeira fase da persecução penal, confirmam a tese acusatória.

A corroborar a autoria delitiva, os acusados foram detidos logo depois do crime em circunstâncias que evidenciam estreita relação com a rapina, já que estavam em uma

casa noturna com o mesmo veículo utilizado na empreitada criminosa.

Demais disso, WELINGTON confessou os fatos e consigo foi apreendido o celular da vítima Fábio.

Ainda que a vítima Fabio não tenha apontado LUCAS como autor do crime em Juízo, ratificou o reconhecimento realizado na Delegacia, confirmando que não teve dúvidas sobre as pessoas apontadas na fase inquisitiva. Compreensível a ausência de reconhecimento judicial em razão do lapso temporal, mas também pela natural alteração física do réus pelo tempo de prisão.

Outrossim, os Policiais e as vítimas, segundo afirmaram, sequer conheciam os réus, o que confirmado por eles próprios, e interesse algum teria em prejudicá-los, imputando-lhes falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria aos Policiais a prisão supostamente ilegal.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Restou evidenciada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, visto que as vítimas foram firmes ao relatarem que a abordagem foi realizada por dois indivíduos, sendo um deles armados.

De rigor o reconhecimento da majorante do inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal.

No caso presente, restou comprovada pelas declarações firmes das vítimas que um dos acusados, WELINGTON, se utilizou de uma arma de fogo para subjugá-las e subtrair os seus pertences.

Neste ponto, insta salientar que a ausência de apreensão da arma e, por conseguinte, de exame pericial, visando aferir sua potencialidade ofensiva, não impede o reconhecimento da causa de aumento. Ainda constitui entendimento jurisprudencial que, se a palavra do ofendido pode o mais, identificar o roubador, seria um contrassenso não admitir pudesse o menos, isto é, comprovar a presença e/ou a utilização de arma.

Cumprе ressaltar que o relato de WELINGTON no sentido de que a arma utilizada se tratava de um simulacro não é suficiente para afastar a incidente da mencionada majorante.

No mais, diante do aditamento da denúncia pelo órgão acusador, reconheço o concurso formal de delitos, em relação aos patrimônios de Ednaldo, Fabio e o estabelecimento vítima, dilapidados em um mesmo contexto fático.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas que os acusados praticaram o crime em questão, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, consideradas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), verifica-se que os acusados ostentam maus antecedentes por condenações já transitadas em julgado (LUCAS: Fls. 64 - 0002714-18.2019 - roubo - 16ª Vara Criminal - fato 2015 - transitada em 27/05/2019; WELINGTON: fls. 69 - 0113130-95.2012 - receptação - 31ª VC de São Paulo - transitada em 2015; fls. 79 e 130 - 7000450-98.2015 - 31ª VC de São Paulo - transitada em 2015); tem-se ainda a personalidade extremamente ousada dos acusados, tendo em vista que praticaram o

delito no interior de estabelecimento comercial. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legalmente previsto, isto é, em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa, para cada um dos acusados.

Na segunda fase do cálculo das penas, há que se reconhecer a agravante da reincidência múltipla e uma delas ainda específica para o acusado LUCAS (Fls. 65 - 0070102-72.2015 - roubo tentado - 16ª VC de São Paulo - transitada em 27/05/2019; fls. 64/65 - 0101255-89.2016.8.26.0050 - tráfico - 24ª Vara Criminal de São Paulo - transitada em 2018); e específica também para o acusado WELINGTON (fls. 80 e 131 - 0003666-68.2014 - roubo qualificado - 19ª VC de São Paulo - transitada em 26.06.2017), coexistindo, no entanto, com a atenuante da confissão espontânea para o acusado WELLINGTON, razão pela qual as penas do acusado LUCAS são majoradas em 1/4 (um quarto), ficando suas penas provisórias em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa; e para o acusado WELINGTON em 1/6 (um sexto), ficando suas penas provisórias em 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial amplamente difundido e erigido sobre a confusa redação do artigo 67 do Código Penal, no confronto entre agravantes e atenuantes, a circunstância de índole subjetiva deve preponderar sobre a de natureza objetiva (RT 618/355 e 678/399). Assim, em princípio, tem-se que a confissão espontânea apenas possuiria o condão de suavizar o acréscimo aplicável pela reincidência.

Na terceira fase do cálculo das penas, verifica-se a majorante do concurso de agentes, que contribuiu para reduzir a capacidade de resistência da vítima e facilitou a execução do delito, cumprindo exasperar as sanções dos acusados em 1/3 (um terço), restando, assim, as penas provisórias em 08 anos de reclusão e 20 dias-multa para o acusado LUCAS e em 07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão e 18 dias-multa para o acusado WELINGTON.

Ao depois, presente a majorante do inciso I, do §2º-A, do art. 157 do CP, foi determinante para exercer maior poder de intimidação na vítima, acrescem-se as penas em 2/3 (dois terços), restando por ora as penas para o acusado LUCAS em 13 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 33 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, e para o acusado WELINGTON em 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Deixo de reconhecer o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal porque o legislador concedeu discricionariedade ao magistrado. Entendo inaplicável no presente pelas circunstâncias especialmente graves do caso, já que, quanto maior o número de incidência de causas de aumento, menor será a capacidade de resistência das vítimas.

Por fim, diante do concurso formal (três patrimônios dilapidados em um mesmo contexto fático), aumento a pena em 1/6, tornando as penas definitivas em 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 38 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, para o acusado LUCAS; e em 14 anos, 06 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 35 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, para o acusado WELINGTON.

No que tange ao regime prisional, considerando-se as circunstâncias judiciais mencionadas, a gravidade concreta do delito, as circunstâncias judiciais negativas, a reincidência específica dos acusados, bem como a quantidade de pena aplicada, fixa-se a modalidade inicial fechada (art. 33, §2º, "c", §3º, do CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR os acusados:

a) LUCAS LUÍS ARAUJO DOS SANTOS como incurso no 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma dos artigos 29, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, às

penas de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado;

b) WELINGTON BELIZARIO SILVA como incurso no 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma dos artigos 29, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, às penas de 14 (catorze) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Presos durante o processo, com maior razão devem os réus permanecerem recolhidos após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena imposta. Ademais, as circunstâncias especialmente graves que cercaram a ação, bem como a quantidade de pena aplicada a ser cumprida em regime fechado revelam o perigo ao futuro cumprimento da condenação caso sejam postos em liberdade. Evidenciado o periculum libertatis, mantenho a prisão dos réus.

Recomendem-se na prisão em que se encontram. Oportunamente, expeçam-se Guias de Execução Provisória.

Deixo de fixar reparação às vítimas, quer pela ausência de parâmetros objetivos para sua fixação, mas também pela ausência de pedido expresso no oferecimento da denúncia e no aditamento à denúncia. Se for o caso, poderão as vítimas requerer na esfera cível.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se Guias de Execução Definitiva e lancem-se os nomes dos sentenciados no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

Por fim, com fundamento no artigo 122 e 123 do Código de Processo Penal, se decorridos 90 dias do trânsito em julgado desta decisão não forem reclamados os objetos apreendidos (celulares), se houver, autorizo a destruição/leilão/Juízo da Conveniência, nos termos do artigo 124 do CPP. Oficiando-se à D. Autoridade Policial.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA